

Raadsvoorstel

Onderwerp

Vaststelling gewijzigd ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff

Begrotingswijziging

N.v.t.

Datum raadsvergadering

6 maart 2018

Datum commissievergadering

6 februari 2018

Commissie

Fysiek Domein

Portefeuillehouder

P.F. de Groene

Organisatie onderdeel

Ruimtelijke Ontwikkeling

E-mail opsteller

sylvia.lutters@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346 25 43 90

Registratie nummer

Z/15/41190-VB/18/09255

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De zienswijzen die zijn opgenomen in de "Nota Zienswijzen d.d. 3 januari 2018" ontvankelijk te verklaren en te beantwoorden zoals in de nota wordt voorgesteld;
2. Het ontwerpbestemmingsplan "Buitenplaats Beek en Hoff met ID: NL.IMRO.1904.BPBeekenhoff-ON01" gewijzigd vast te stellen zoals staat aangegeven in de "Staat van wijzigingen" die onderdeel uitmaakt van de bovengenoemde Nota Zienswijzen en het raadsbesluit;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat voor deze ontwikkeling een koopovereenkomst is gesloten waarmee de gemeentelijke kosten afdoende zijn afgedekt.

Samenvatting

De bestemming van de buitenplaats Beek en Hoff wordt met het voorliggende bestemmingsplan gewijzigd van maatschappelijke doeleinden (gemeentekantoor) naar woondoeleinden. In het hoofdhuis komen 2 zelfstandige wooneenheden met elk een eigen bijgebouw. De omgevingsvergunning voor deze verbouw, waarbij het Rijksmonument van maatschappelijke doeleinden naar twee zelfstandige wooneenheden wordt getransformeerd, is in 2016 verleend. Bij de verkoop van de buitenplaats is met de kopers overeengekomen dat de raadszaal mag worden gesloopt en het volume van deze raadszaal elders op het terrein van de buitenplaats als woning mag worden teruggebouwd. Het plan gaat uit van 1 nieuwe woning uitgevoerd in één bouwlaag met kap gesitueerd aan de Molendijk 1 met een bijgebouw en 1 carport. Daarnaast worden twee bijgebouwen gerealiseerd die horen bij de wooneenheden in het hoofdhuis. Daarbij wordt als randvoorwaarde gesteld dat het volume van de nieuwe bouwwerken (woning, bijgebouwen en carport) maximaal het volume van de te slopen raadszaal bedraagt. Dit bestemmingsplan maakt deze ontwikkeling mogelijk en is goed afgestemd met de Rijksdienst voor het Cultureelhistorisch Erfgoed en MooiSticht.

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl

Bijlagen

1. Nota zienswijzen d.d. 3 januari 2018 inclusief Staat van wijzigingen.
2. Ontwerpbestemmingsplan "Buitenplaats Beek en Hoff met ID: NL.IMRO.1904.BPBeekenhoff-ON01" inclusief bijlagen;
3. Gewijzigd ontwerpbestemmingsplan "Buitenplaats Beek en Hoff" n.a.v. Staat van wijzigingen.

Doel en beoogd maatschappelijk effect

Het doel van de ontwikkeling en het bijbehorende bestemmingsplan is een gedegen invulling te geven aan de Buitenplaats Beek en Hoff nu het geen gemeentekantoor meer is. Het is van belang de Buitenplaats een functie toe te kennen waarmee de waarden van dit Rijksmonument in acht worden genomen en dit erfgoed voor de toekomst bewaard blijft. Het toekennen van een woonfunctie aan het complex draagt hier aan bij.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

Het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd op grond van afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan voldoet aan de huidige (digitale) eisen zoals genoemd in het Besluit ruimtelijke ordening.

Argumenten

1. De buitenplaats Beek & Hoff is een Rijksmonument. Ruimtelijke ingrepen op een dergelijk terrein vragen een zorgvuldige en weloverwogen aanpak waarover meerdere bevoegde commissies advies moeten uitbrengen. Een voornaam uitgangspunt is dat de nieuwbouw een samenhangend ensemble moet vormen met de bestaande historische bebouwing en dat de monumentale (klooster)tuin behouden blijft. In eerste instantie had de ontwikkeling te zeer het karakter van een verkaveling (opsplitsing) van de buitenplaats. Het aangepaste schetsontwerp heeft de instemming van genoemde adviescommissies.
2. Op basis van dit gedragen schetsontwerp is de bestemmingsplanprocedure in gang gezet zoals vastgelegd in de koopovereenkomst. Naast de onherroepelijke omgevingsvergunning voor het hoofdhuis vormt een onherroepelijk bestemmingsplan de voorwaarde van levering van de gronden, zoals vastgelegd in de koopovereenkomst.
3. Een groot aantal direct omwonenden maakt gebruik van het parkeerterrein dat bij het gemeentekantoor hoorde en ligt binnen de contour van de buitenplaats. Om te voorkomen dat een knelpunt ontstaat aangaande parkeren zal een strook van het huidige parkeerterrein (ca. 1000 m²) in eigendom blijven van de gemeente, zoals vastgelegd in de koopovereenkomst. Circa 22 parkeerplaatsen kunnen door de bewoners gebruikt worden.

Onderzoeken

Om de ontwikkeling op de juiste wijze te kunnen onderbouwen zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd die onderdeel uitmaken van het ontwerpbestemmingsplan:

1. Milieu;
2. Water;
3. Verkeer en Parkeren;
4. Ecologie;
5. Cultureel erfgoed.

Uit de bovengenoemde onderzoeken die zijn verricht blijkt dat de ontwikkeling uitvoerbaar is en voldaan wordt aan een goede ruimtelijke ordening en een goed woon- en leefklimaat.

Kanttekeningen

Parkeerplaatsen

Zoals onder de argumenten al is aangegeven blijft een deel van het huidige parkeerterrein (circa 22 parkeerplaatsen) in eigendom van de gemeente. Deze parkeerplaatsen zijn voor de direct omwonenden. Het voornemen is om de parkeerplaatsen aan de bewoners te verkopen. Voordat hiertoe kan worden overgegaan moet worden uitgezocht op welke wijze dit vorm kan worden gegeven en voor welk bedrag. Daarnaast is door bewoners aangegeven dat ze graag een toegangspoortje willen van het parkeerterrein naar de Dorpsstraat. We gaan bekijken hoe we dat met respect voor de monumentale waarden vorm kunnen geven. Ook de ontsluiting van het parkeerterrein vanaf de Molendijk verdient aandacht omdat er nu twee ontsluitingen naast elkaar

komen, namelijk die van de nieuwe bewoners van de Buitenplaats en de ontsluiting van het parkeerterrein. De Vechtplassencommissie heeft in haar vooroverlegreactie al aangegeven hier geen voorstander van te zijn. Deze aspecten kunnen echter niet in het bestemmingsplan worden geregeld maar maken onderdeel uit van de uitvoering.

Een bestemmingsplan regelt de bestemming van de Buitenplaats Beek en Hoff, het gebruik en de bouw mogelijkheden. In- en uitritten worden hierin niet geregeld. Deze zaken vallen onder artikel 2.12 van de Algemeen Plaatselijke Verordening. Om een extra in-/uitrit te kunnen maken moet t.z.t. op grond van dit artikel een vergunning worden aangevraagd. Daarnaast is de Buitenplaats Beek en Hoff in zijn geheel een rijksmonument. Het aanbrengen van extra in-/uitritten moet aan de monumentencommissie (MooiSticht) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) worden voorgelegd en door hen akkoord worden bevonden.

Ontsluiting Moleneind

Er komt een extra ontsluiting op de Moleneind voor 1 van de bewoners van het hoofdhuis. Het is niet gewenst dat deze bewoner gebruik maakt van de hoofdentree omdat hij dan door de monumentale tuin moet rijden. Er zal met de bewoners van de Moleneind die ook ontsluiten op deze weg worden gesproken over de vormgeving en de exacte locatie.

Inrichting Buitenplaats

De Vechtplassencommissie heeft in haar overlegreactie de zorg geuit over de inrichting voor de buitenruimte van de Buitenplaats. De commissie is bevreesd dat de Buitenplaats haar eenheid en ensemblewaarde verliest door een kavelgerichte invulling. Vooral de voorgestelde ontsluitingen aan de Molendijk doen geen recht aan de Buitenplaats als eenheid.

Het voorstel van de Vechtplassencommissie om een juridische overeenkomst te sluiten met de kopers aangaande de inrichting van het terrein en behoud van ensemble is vanuit juridisch oogpunt ongewenst aangezien dat een privaatrechtelijke overeenkomst betreft. Ruimtelijke aspecten kunnen alleen binnen een bestuursrechtelijk kader worden geregeld zoals een bestemmingsplan. De gemeente heeft wat betreft de ruimtelijke ordening een bestuursrechtelijke rol en geen privaatrechtelijke.

In de regels van het ontwerpbestemmingsplan is het begrip Buitenplaats nader gedefinieerd. Daarnaast staat binnen de regels van de bestemming duidelijk aangegeven wat het doel van de bestemming is. Deze regeling is het sturingsmiddel om te komen tot een passende inrichting en ontsluiting.

De kopers hebben op 10 maart 2017 afspraken gemaakt met de Vechtplassencommissie over de inrichting van de Buitenplaats.

Beeldkwaliteitsplan

Voor de vormgeving van de nieuwbouw is een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Op die manier wordt de vormgeving en ensemblewaarde van de Buitenplaats maximaal geborgd. Het beeldkwaliteitsplan is voorgelegd aan MooiSticht en maakt onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan.

Duurzaamheidsaspecten

De ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik. Het bevoegd gezag moet voldoen aan een motiveringsvereiste als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. De behoefte aan een stedelijke ontwikkeling moet worden aangetoond. Op 1 juli 2017 is artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt. Uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat de ondergrens van wat als nieuwe stedelijke ontwikkeling moet worden gezien, ligt tussen de 9 en 14 nieuwe woningen afhankelijk van de omgeving waarin de ontwikkeling plaatsvindt. Aangezien bij dit plan

slechts een drietal woningen wordt gerealiseerd, is er geen verantwoording noodzakelijk in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking.

Duurzaam bouwen

De gemeente heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn en heeft haar visie vastgelegd in de duurzaamheidsvisie Stichtse Vecht Energiek 2014-2020, Samen sterk in Duurzaamheid.

Duurzaamheid is één van de zes topdossiers die door het college zijn benoemd.

Conform het vastgestelde beleid duurzaam bouwen in de Woonvisie zal bij de bouwplannen gebruik worden gemaakt van het instrument Gemeentelijk Programma Richtlijnen (GPR) Gebouw. Door GPR Gebouw toe te passen wordt onder meer nagedacht over duurzaamheid tijdens het ontwerpen en (ver)bouwen van gebouwen. In dit systeem zijn voor verschillende thema's ambitieniveaus genoemd. Voor de thema's Energie en Toekomstbestendigheid zal het plan moeten voldoen aan het ambitieniveau 8 en op de overige thema's minimaal een 7.

Ook bij (rijks)monumenten is het zeer goed mogelijk om energiebesparende maatregelen te nemen. Elk monument is uniek, dat brengt met zich mee dat er niet naar standaard maatregelen of tools gegrepen kan worden. De aanpak en de mogelijkheden om te komen tot deze maatregelen vraagt een nauwe samenwerking tussen de energieadviseur van de initiatiefnemer en de gemeentelijk adviseur monumenten. Bij de verkoop van de nieuwbouwwoning zal bij het opstellen van het kavelpaspoort voorwaarden worden opgenomen over de duurzaamheidsaspecten als gasloos bouwen, NOM en klimaatadaptatie.

Communicatie

Vooroverleg

Over de geplande locatie van deze nieuwbouw heeft veel overleg plaatsgevonden met diverse adviescommissies. Meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden met vertegenwoordigers van Mooisticht, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en Vechtplassencommissie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een schetsontwerp waarover de adviescommissies RCE en Mooisticht zich op 6 juni in grote lijn positief hebben uitgesproken.

Ten behoeve van dit ontwerpbestemmingsplan zijn verder de nodige onderzoeken verricht waaruit blijkt dat het ontwerpbestemmingsplan haalbaar is en aan alle ruimtelijke eisen wordt voldaan.

Daarnaast heeft ook met andere instanties zoals AGV en provincie vooroverleg plaatsgevonden.

Informatiebijeenkomsten bewoners en raadsleden

Op 30 augustus 2017 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de direct omwonenden, raadsleden en overige geïnteresseerden. Deze bijeenkomst is goed bezocht. Door omwonenden zijn aandachtspunten genoemd waaronder over het gebruik van het parkeerterrein bij het voormalige gemeentekantoor, de nieuwe ontsluitingen en de locatie van de nieuwe woning.

Ten tijde van het bestemmingsplanproces is op 8 november een informatieavond georganiseerd waarbij alle geïnteresseerden en raadsleden kennis konden nemen van het ontwerpbestemmingsplan.

Overige communicatie

Voor de verdere communicatie is, naast de gebruikelijke wettelijk verplichte communicatiemomenten, gebruik gemaakt van social media (gemeentelijke facebookpagina). De ter-inzage-legging van het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd via www.overheid.nl en de Staatscourant.

De gemeenteraadsleden zijn via verschillende RIB's op de hoogte gehouden over de stand van zaken. Het proces is conform het spoorboekje verlopen.

Financiën, risico's en indicatoren

Het ontwerpbestemmingsplan is, zoals vastgelegd in de koopovereenkomst, opgesteld door de initiatiefnemer. Voor deze ontwikkeling is een koopovereenkomst gesloten. Dat betekent dat een anterieure overeenkomst niet aan de orde is. De kosten voor ambtelijke ondersteuning en de kosten

die samen hangen met de (her)inrichting van de parkeerstrook zijn verdisconteerd met de koopsom en de opbrengsten uit verkoop van de parkeerplaatsen. Planschade is in de koopovereenkomst geregeld en komt voor rekening van de koper.

Als omwonenden op basis van de veranderende situatie een verzoek tot planschade indienen waarvan t.z.t. uit onderzoek blijkt dat deze gegrond zijn, dan worden deze kosten verhaald op de initiatiefnemer. Dit is onder art. 19 van de koopovereenkomst vastgelegd. Gezien de wijziging van een maatschappelijke functie (gemeentekantoor) naar een woonfunctie met 3 wooneenheden is de verwachting dat er sprake is van planschade gering.

Vervolg

Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt de provincie geïnformeerd over de wijzigingen. Daarna worden het vaststellingsbesluit en het gewijzigde bestemmingsplan 6 weken ter inzage gelegd in het kader van beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de mogelijkheid tot het indienen van een Verzoek om voorlopige voorziening. Als beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend dan krijgt de gemeenteraad daarvan een afschrift van de Raad van State.

Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, vindt de overdracht van de Buitenplaats naar de nieuwe eigenaren plaats. Als er geen beroep of verzoek om voorlopige voorziening wordt aangetekend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan is het bestemmingsplan een dag na de beëindiging van de beroepstermijn onherroepelijk.

Naast de vaststelling van het bestemmingsplan worden de volgende zaken opgepakt:

1. Nieuwe ontsluitingen aan de Molendijk, het Moleneind en de Dorpsstraat worden voorgelegd aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en MooiSticht;
2. Er wordt een inrichtingsplan gemaakt voor het parkeerterrein waarin de nieuwe erfafscheiding en het voetgangerspoortje aan de Dorpsstraat worden meegenomen;
3. Er wordt een voorstel gemaakt over de wijze waarop de parkeerplaatsen worden uitgegeven (verkoop, verhuur en/of openbaar).
4. Er wordt onderzocht of de overtuin formeel middels een besluit aan de openbaarheid moet worden onttrokken.

16 januari 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester

Raadsbesluit

Onderwerp

Vaststelling gewijzigd ontwerpbestemmingsplan Buitenplaats Beek en Hoff

Begrotingswijziging

N.v.t.

Datum raadsvergadering

6 maart 2018

Commissie

6 februari 2018

Registratie nummer

Z/15/41190-VB/18/09255

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:

- Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening;
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 januari 2018;
- de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 6 februari 2018;

Besluit

1. De zienswijzen die zijn opgenomen in de "Nota Zienswijzen d.d. 3 januari 2018" ontvankelijk te verklaren en te beantwoorden zoals in de nota wordt voorgesteld;
2. Het ontwerpbestemmingsplan "Buitenplaats Beek en Hoff met ID: NL.IMRO.1904.BPBeekenhoff-ON01" gewijzigd vast te stellen zoals staat aangegeven in de "Staat van wijzigingen" die onderdeel uitmaakt van de bovengenoemde Nota Zienswijzen en het raadsbesluit;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat voor deze ontwikkeling een koopovereenkomst is gesloten waarmee de gemeentelijke kosten afdoende zijn afgedekt.

6 maart 2018

Griffier



Voorzitter



